



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 27889/2019 del R.G., pendente tra

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con l'Avv. MICHIELAN
GIAMPIERO,

PARTE ATTRICE

E

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), con l'Avv. SOAVE IVANA,

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione.

CONCLUSIONI

Per parte attrice: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, a seguito di ogni opportuna istruttoria, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta:*

1. accertare e dichiarare la consistenza ed il valore della comunione ereditaria sui beni indicati in citazione e delle quote spettanti a ciascun erede in ossequio alle disposizioni testamentarie della de cuius, pari ciascuna al 50% del totale, così come risultante dall'espletata CTU;

2. ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei beni appartenenti alla stessa, in ragione della loro infrazionabilità:

a) in via principale, con attribuzione all'attore dell'intera proprietà dell'appartamento sito in Villa San Giovanni (RC), alla Via Ammiraglio Curzon n. 64 e dell'autorimessa sita in Roma, alla Via Ottorino Lazzarini n. 6 box, immobili meglio descritti in citazione e nella

CTU, per la residua quota parte, pari al 50%, e per il valore agli stessi attribuito all'esito della CTU, da porsi a parziale conguaglio di tutti i crediti vantati dall'attore nei confronti della convenuta, maturati e maturandi e/o comunque di tutte le somme dovute e debende dalla convenuta a parte attrice, disponendo la vendita dell'appartamento e locale cantina siti in Roma alla Via Ugo Bartolomei n. 23, meglio descritto in citazione e nella CTU, attribuendone il ricavato ai coeredi, previa detrazione e/o conguaglio di tutti i crediti vantati dall'attore nei confronti della convenuta, maturati e maturandi e, comunque, di tutte le somme dovute e debende dalla convenuta a parte attrice;

b) in subordine, disporre la vendita di tutti beni facenti parte dell'asse ereditario, ovvero dell'appartamento e locale cantina siti in Roma alla Via Ugo Bartolomei n. 23, dell'autorimessa sita in Roma alla Via Ottorino Lazzarini n. 6 e dell'appartamento sito in Villa San Giovanni (RC), alla Via Ammiraglio Curzon n. 64, beni meglio descritti in citazione e nella CTU, attribuendone il ricavato ai coeredi, previa detrazione e/o conguaglio di tutti i crediti vantati dall'attore nei confronti della convenuta, maturati e maturandi e, comunque, di tutte le somme dovute e debende dalla convenuta a parte attrice;

3. accertare e dichiarare l'equa ripartizione, tra le parti in causa, di tutte le spese afferenti alla successione testamentaria ed ai beni ricadenti nella comunione ereditaria per i titoli meglio specificati ai capitoli 12 e 13 dell'atto di citazione e, per l'effetto, condannare parte convenuta al rimborso all'attore della quota parte delle stesse nella misura non contestata di € 5.017,26 (s.e. e o.), nonché alla restituzione all'attore dell'ulteriore somma erogata alla convenuta a titolo di prestito nella misura complessiva non contestata di € 9.950,00 (s.e. e o.), ovvero delle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, ponendo dette somme immediatamente e direttamente in compensazione con quanto dovuto alla convenuta per effetto dell'attribuzione in piena proprietà all'attore dei beni sopra descritti nell'ipotesi sub 2 a) e/o comunque, nell'ipotesi sub 2 b), con i proventi rinvenienti dalla suddivisione del ricavato della vendita dei beni appartenenti all'asse ereditario meglio descritti in citazione e nell'espletata CTU;

4. accertare e dichiarare il giusto compenso dovuto al Sig. Parte_1 anche a titolo risarcitorio, a fronte del mancato godimento del 50% della proprietà dei beni immobili siti in Roma (appartamento e locale cantina siti in Roma alla Via Ugo Bartolomei n. 23 ed autorimessa sita in Roma alla Via Ottorino Lazzarini n. 6) goduti in via esclusiva dalla coerede anche dopo il triennio successivo al decesso della madre, e,

conseguentemente, condannare parte convenuta al pagamento, in favore dell'attore, di tutte le somme allo stesso spettanti a tale titolo, nella misura, così come accertata in CTU, di € 1.380,00 mensili, per quanto attiene all'immobile sito in via Ugo Bartolomei n. 23 (appartamento e cantina), e di € 180,00 mensili, per quanto attiene al box sito in via Ottorino Lazzarini n. 6, a decorrere dal mese di marzo 2016, ovvero a decorrere da quella diversa data risultante di giustizia, per un importo pari, al mese di Aprile 2023 (86 mesi di occupazione di cui 10 per l'anno 2016, 12 per gli anni 2017-2022, 4 per l'anno 2023) rispettivamente, ad € 118.680,00 e di € 15.480,00 (s.e.e o.) o a quelle diverse somme risultanti di giustizia, oltre alle ulteriori somme maturate e maturande per i predetti titoli sino alla effettiva liberazione dei predetti immobili da parte della convenuta, ponendo dette somme direttamente in compensazione con quanto dovuto alla convenuta per effetto dell'attribuzione in piena proprietà all'attore dei beni di cui al superiore capitolo 2 a) e/o, comunque, con i proventi rinvenienti dalla suddivisione del ricavato della vendita dei beni appartenenti all'asse ereditario meglio descritti in citazione e nell'espletata CTU.

Con sentenza esecutiva e vittoria di spese di lite, competenze, spese generali ed onorari, oltre iva e c.p.a. da porsi integralmente a carico della parte anche in ragione dell'opposizione dalla stessa già espressa in sede di mediazione. Salvis juribus”.

Per parte convenuta: «piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

I) Ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria tra i fratelli per parti uguali degli immobili, così come analiticamente descritti nell'atto di citazione dell'attore, attribuendone la proprietà a ciascuno dei coeredi nella misura del 50% e, in ipotesi di indivisibilità e/o mancata richiesta di attribuzione e conguaglio da parte degli stessi disporsi la vendita dei beni nelle forme di legge, attribuendone il ricavato ai coeredi previa detrazione e conguaglio delle somme dovute dalla convenuta a parte attrice. Stante quanto sopra, la Sig.ra CP_1

[...] richiede l'attribuzione in proprietà esclusiva, nella propria quota parte in sede di divisione, dei seguenti immobili:

1) L'immobile di Villa San Giovanni sita in Via Ammiraglio George Curzon n. 66 (in visura catastale n. 64), P.T. Int. 1, Fg. 3, part. 268, sub 1, cat. A4, cl. 4, vani 5, sup. cat. 74 mq, R.C. 219,49, per il valore stimato dal C.T.U. in € 22.259,75;

2) L'autorimessa sita in Via Ottorino Lazzarini n. 6, piano S1, Fg. 373, P.lla 436, sub 12, per il valore stimato dal CTU in € 45.119,55;

II) Dichiarare dovute dalla convenuta all'attore le somme sottoindicate: quanto ad € 5.017,26 importo corrispondente alla metà delle spese anticipate dall'attore afferenti alla successione testamentaria e quanto ad € 9.950,00 a titolo di prestito personale effettuato dal Sig. **Pt_1** nei confronti della sorella **CP_1** e così complessivamente per € 14.967,26 da porsi a carico della quota parte della convenuta in sede di divisione.

III) Rigettare la domanda formulata dall'attore relativa al mancato godimento del 50% degli immobili siti in Roma perché infondata sia in fatto che in diritto.

IV) Disporre che tutte le spese inerenti al presente giudizio vengano poste a carico della massa ereditaria, quindi detratte anteriormente alla quantificazione delle singole quote.

V) Con vittoria di spese competenze ed onorari, oltre oneri di legge, del giudizio».

MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione in fatto.

La presente causa ha ad oggetto lo scioglimento della comproprietà esistente tra le due parti, su alcuni immobili (un appartamento con cantina ed un box a Roma, oltre che un'abitazione a Villa San Giovanni), comunione creatasi a seguito della successione di **Persona_1** madre delle parti, deceduta in Roma il 4.03.2013.

La sig.ra **Per_1** aveva disposto della propria eredità per testamento, lasciando tutti i suoi beni ai due figli, in parti uguali, salva precisazione che, quanto agli immobili di Roma – essendo gli stessi in proprietà della *de cuius* per la sola quota del 75%, mentre il restante 25% è intestato all'attore **Parte_1** – ne lasciava il 50% alla figlia **Controparte_1** ed il 25% al figlio **Pt_1** così da riequilibrare le quote complessive di comproprietà su detti beni; nel medesimo testamento, la *de cuius* concedeva anche alla figlia **CP_1**, il diritto di continuare ad abitare l'immobile di Roma, ove ella aveva sempre vissuto, oltre all'annessa cantina ed al box, per almeno tre anni dopo il suo decesso.

L'attore ha anche chiesto la condanna della convenuta al pagamento, in suo favore, di un'indennità di occupazione degli immobili di Roma, essendo ormai decorsi i tre anni dalla morte della madre e continuando la sig.ra **CP_1** a godere in via esclusiva dell'immobile; ancora, ha chiesto la restituzione pro quota delle spese da lui sostenute per la successione, nonché di una somma che aveva concesso in prestito alla sorella.

Costituitasi la sig.ra **Controparte_1**, non ha contestato le avverse richieste relative allo scioglimento della comunione ed alla restituzione del prestito e delle somme anticipate

dall'attore per la comunione, opponendosi, invece, alla domanda di riconoscimento di un'indennità per il godimento esclusivo del bene.

La causa è stata istruita tramite CTU e, all'esito, trattenuta in decisione, all'udienza del 23.04.2023 (sostituita dallo scambio di note scritte ex art 127ter c.p.c.), previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., con decorrenza differita dal 10.06.2023.

Diritto.

Innanzitutto, non è in discussione il diritto di procedere alla divisione dei beni in comproprietà tra le parti, essendo pacifica e documentale la loro individuazione, la loro consistenza ed il fatto che sono in comunione per la quota del 50% ciascuno, come risulta dalla documentazione in atti; tali elementi sono anche stati verificati dal CTU.

Il diritto alla divisione di beni in comunione è poi un diritto potestativo, che spetta a qualsiasi condividente (art. 1111 c.c.), e che non può essere impedito od ostacolato, essendo prevista dalla norma soltanto la facoltà di chiederne una dilazione.

Nel caso di specie, la convenuta non si è opposta alla richiesta attrice e vi ha anzi aderito.

La divisione deve riguardare esclusivamente gli immobili, dal momento che i beni mobili sono già stati distribuiti consensualmente tra le parti.

È bene precisare che, nonostante l'attore abbia premesso di agire per lo scioglimento della comunione ereditaria sui beni caduti in successione di *Persona_1* tuttavia, come si evince chiaramente dalle conclusioni e da tutte le richieste ed istanze nel corso del giudizio, la domanda si estende, di fatto, anche alle quote di comproprietà degli immobili di Roma, che già erano intestate al sig. *Parte_1* ad altro titolo (il 25% dell'abitazione, cantina e box) e non al solo 75% caduto in successione; ciò lo si ricava senza dubbio, sia dalla richiesta di attribuzione delle quote corrispondenti al 50% ciascuno dell'intero compendio, sia dall'adesione al progetto divisionale del CTU, che ha considerato l'intera quota di comproprietà degli immobili di Roma e non soltanto quella caduta in successione; tale soluzione, del resto, consente di risolvere definitivamente tutte le comproprietà tra le parti, senza mantenere situazioni residue di condivisione.

Del pari non contestate sono le domande dell'attore: di restituzione delle somme da lui anticipate per la comunione, a vario titolo (imposta di successione, spese notarili, copertura di passivo di conto corrente ed altro, come meglio specificato ai punti 12 e 13 dell'atto di citazione), per complessivi € 5.017,26, quale quota di spettanza della sig.ra *CP_1* ; e di

restituzione della somma di € 9.950,00, a titolo di prestito personale, da parte dell'attore in favore della convenuta.

Come detto, l'unico punto in contestazione è costituito dalla domanda di indennità di occupazione, per il godimento esclusivo degli immobili di Roma da parte della convenuta, sin dall'apertura della successione; domanda che l'attore ha però limitato al periodo successivo al decorso di tre anni dalla morte della sig.ra *Per_1* in forza della disposizione testamentaria, che concedeva alla sig.ra *CP_1* l'uso gratuito di tali beni per questo periodo.

Occorre rilevare come, in fatto, la convenuta non abbia contestato di avere mantenuto il godimento esclusivo degli immobili di Roma, sia dell'abitazione con cantina, sia del box, tanto è vero che, nella memoria ex art. 183 comma 6, n. 1 c.p.c. (depositata in data 11.10.2019), ha dichiarato la propria disponibilità a consentire un uso congiunto o turnario, quanto meno del box (non essendo invece possibile quello dell'appartamento); del tutto tardiva, e, comunque, priva di riscontri probatori, è la deduzione per cui l'attore sarebbe stato in condizione di utilizzare in parte il box auto, avendovi riposto alcuni suoi beni, avanzata per la prima volta nella memoria 183 n. 2 e ribadita in comparsa conclusionale; tale allegazione, oltre che tardiva, è contraddetta dalla posizione di non contestazione assunta in comparsa di costituzione e nella memoria 183 n. 1 e dalla riferita offerta di consentire al fratello un godimento turnario o condiviso, incompatibile con l'affermazione di un precedente godimento congiunto già in essere.

La convenuta ha invero eccepito che non vi sarebbero i presupposti per la maturazione di un indennizzo in favore dell'attore, in quanto questi non si sarebbe mai opposto all'uso degli immobili da parte della sorella, vi avrebbe anzi implicitamente consentito, e, in ogni caso, non avrebbe dimostrato di potervi trarre un'utilità.

Occorre dunque ricordare i principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia.

È bene infatti premettere che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, in caso di bene in comunione utilizzato da uno dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che vieta o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato i seguenti principi: *«la nozione di pari uso della cosa comune, agli effetti dell'art. 1102 cod. civ., non va intesa nei termini di assoluta identità dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, in quanto l'identità nel tempo e nello spazio di tale uso comporterebbe un sostanziale divieto per ogni partecipante di servirsi del bene a proprio esclusivo o particolare vantaggio, pure laddove non risulti alterato il rapporto di equilibrio tra i condomini nel godimento dell'oggetto della comunione»* (Cass. sez. 2, n. 7466 del 14/04/2015; in senso conforme n. 18038 del 28/08/2020); *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari»* (Cass. sez. 2, n. 29747 del 12/12/2017); infine *«i limiti posti dall'art. 1102 c.c. all'uso della cosa comune da parte di ciascun condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l'obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, non impediscono al singolo condomino, se rispettati, di servirsi del bene anche per fini esclusivamente propri e di trarne ogni possibile utilità»* (Cass. sez. 2, n. 6458 del 6/03/2019).

Da tali condivisibili affermazioni, discendono, in tema di richiesta di indennizzo per il godimento esclusivo, i seguenti principi: *«l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all'art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso»* (Cass. sez. 2, n. 2423 del 9/02/2015); in termini simili, sez. 2, n. 24647 del 3/12/2010, secondo cui: *«se la natura di un bene immobile oggetto di comunione non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento; peraltro fino a quando non vi sia richiesta di un uso turnario da parte degli altri comproprietari, il semplice godimento esclusivo ad opera di taluni non può assumere la idoneità a produrre un qualche pregiudizio in danno di coloro che abbiano mostrato acquiescenza all'altrui uso esclusivo, salvo che non risulti provato che i comproprietari che*

hanno avuto l'uso esclusivo del bene ne abbiano tratto anche un vantaggio patrimoniale»; orientamento confermato, più di recente, da Cass. sez. 2, n. 1738 del 20/01/2022.

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi più di recente, che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato, da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati. Applicando questi principi al caso di specie, deve rilevarsi come il primo riscontro di una manifestazione espressa di volontà dell'attore, di opposizione al godimento esclusivo degli immobili da parte della convenuta, si rinviene nella lettera del 27.03.2018, con la quale il sig. **CP_1** chiedeva alla sorella di procedere alla divisione del compendio, avanzando espressamente richiesta anche dei "corrispettivi" dovuti per l'uso esclusivo dei beni; volontà poi ribadita in sede di mediazione, e, infine, con la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.

Si ritiene che tale diffida – sebbene non contenga un'esplicita richiesta di consentire all'attore un godimento turnario o parziale dei beni comuni – sia comunque idonea a far decorrere il diritto ad un'indennità per l'occupazione dei beni, in quanto, appunto, manifesta la volontà dell'altro comproprietario di non voler più acconsentire o tollerare l'uso esclusivo dell'altra parte, la quale avrebbe dovuto, per impedire il maturare di tale diritto, o cessare il godimento esclusivo dei beni, ovvero consentirne l'uso pro quota anche alla controparte.

Cosa che, pacificamente, non è avvenuta, come risulta dagli atti di causa e dalle già citate proposte formulate dalla convenuta, che implicano il riconoscimento della persistenza della sua disponibilità esclusiva dei beni (con particolare riguardo all'abitazione e cantina, la stessa sig.ra **CP_1**, ha espressamente dichiarato l'impossibilità di un utilizzo condiviso o turnario, del resto ricavabile dalla natura e dimensioni del bene) e che non sono state attuate.

È poi evidente che l'utilizzo esclusivo di un bene fruttifero, fa sorgere l'obbligo di corrispondere all'altro comproprietario, quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione *pro quota* del bene comune, un indennizzo commisurabile ai frutti civili, che, identificandosi con il corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, possono essere individuati, in mancanza di altri più idonei criteri di valutazione, nei canoni di locazione percepibili per il cespite (Cass., Sez. 2, 6 aprile 2011, n. 7881; Cass., Sez. 2, 5 aprile 2012, n. 5504), in tal modo compensando sia l'utilità che il possessore esclusivo ha tratto, usufruendo di un'abitazione non interamente sua, senza corrispondere alcun canone, sia il mancato guadagno dell'altro comproprietario.

Pertanto, la sig.ra *Controparte_1*, dovrà corrispondere al sig. *Parte_1*, quale ristoro della privazione della utilizzazione "*pro quota*" dei beni comuni, un indennizzo pari al valore locativo di detti beni, dall'aprile 2018 (mese successivo alla diffida inviata dall'attore), fino alla data della presente sentenza, che dichiara lo scioglimento della comunione, e quindi, per un totale di 69 mensilità (aprile 2018-dicembre 2023, ovvero 5 anni interi, dal 2019 al 2023, per 60 mensilità, più le 9 del 2018).

Per la determinazione del valore locativo, deve farsi riferimento alla CTU dell'Ing. *[...]* *Per_2*, che ha individuato – in base a corretti e completi parametri ed alla esatta applicazione dei criteri professionali, con valutazioni peraltro non idoneamente contestate dalle parti e dai loro CTP (per quanto riguarda le osservazioni critiche del CTP di parte convenuta sul punto, si vedano le esaustive risposte del consulente d'ufficio) – il valore locativo medio dell'appartamento e cantina in € 1.380,00 mensili e quello del box in € 180,00 mensili.

Pertanto, il valore locativo, per l'intero periodo preso in considerazione, è pari ad € 95.220,00 (€ 1380 x 69 mensilità), per l'appartamento con cantina, e ad € 12.420,00 (€ 180 x 69) per il box, così per complessivi € 107.640,00; ovviamente, l'indennizzo non può essere riconosciuto per l'intero, ma *pro quota*, cioè, tenendo conto della quota di comproprietà in capo alla sig.ra *CP_1*, e, dunque, deve essere diviso per metà; spetta, così, al sig. *Parte_1*, un indennizzo totale di € 53.820,00.

Conclusivamente, deve riconoscersi che la sig.ra *Controparte_1*, è debitrice del sig. *Parte_1*, della complessiva somma di € 68.787,26, per tutti i titoli di cui sopra.

Passando, quindi, alle modalità di attuazione della divisione del compendio, si richiama anche in tal caso la relazione del CTU, Ing. Per_2 le cui conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto frutto di completi ed approfonditi accertamenti sui luoghi, di analitico esame della documentazione acquisita, e di applicazione ed elaborazione di criteri tecnici corretti, nonché prive di vizi logici e tecnici, e, da ultimo, condivise dalle parti.

Il consulente ha verificato la regolarità urbanistico-edilizia degli immobili (condizione di procedibilità della divisione, cfr. Cass. SU n. 25021 del 7.10.2019), li ha descritti completamente, ne ha stimato il valore all'attualità e, quindi, ne ha rilevato la divisibilità in natura, elaborando un progetto divisionale, tramite la formazione di due lotti, uno comprendente il solo appartamento di Roma, Via Bartolomei (con annessa cantina), e l'altro costituito dal box di Roma e dall'appartamento di Villa San Giovanni.

Tale soluzione è assolutamente corretta e risponde ai principi di diritto vigenti in materia. Infatti, la divisibilità di una comunione deve essere valutata a seconda della quantità e qualità dei beni in comproprietà, nel senso che, ove il bene sia unico, si potrà verificarne la frazionabilità in natura, mentre, se i beni siano molteplici, la valutazione dovrà essere fatta avendo riguardo alla globalità del patrimonio comune e, quindi, il diritto di ciascun convivente ad ottenere una quota di beni in natura (art. 718 c.c.), si realizzerà tendenzialmente con la creazione di quote comprendenti distinti beni interi, piuttosto che con il frazionamento di ciascun bene (cfr. Cass. sez. 2, n. 8286 del 25/03/2019 e n. 3694 del 12/02/2021).

A fronte della riscontrata divisibilità in natura del compendio, è ovviamente esclusa l'ipotesi di vendita, anche parziale, trattandosi della soluzione che la legge prevede come extrema ratio, soltanto in caso di non comoda divisibilità e, ancora, di assenza di richieste di assegnazione dei beni per l'intero (art. 720 c.c.); sicché, deve procedersi all'attribuzione diretta dei beni, con assegnazione a ciascun convivente dei due lotti formati dal CTU, non potendosi invece accogliere la richiesta di attribuzione di uno solo dei due lotti e di vendita del residuo, in quanto non rispondente a nessuna delle fattispecie di legge.

Nella individuazione dei lotti da assegnare ai due conviventi, non può procedersi al sorteggio ex art. 729 c.c., difettando il presupposto dell'uguaglianza delle porzioni.

Non può nemmeno tenersi conto delle richieste delle parti, avendo entrambi chiesto, in via principale, l'assegnazione a sé del medesimo lotto (il 2°, quello costituito dall'abitazione di Villa San Giovanni e dal box di Roma).

Si ritiene dunque congruo e maggiormente rispondente ai principi generali sulla divisione, attribuire al sig. *Parte_1*, il lotto 1, costituito dal solo appartamento di Roma, Via Bartolomei, con annessa cantina, ed alla sig.ra *Controparte_1* il lotto 2, con il box di Roma, Via Lazzarini, e l'appartamento di Villa San Giovanni; deve infatti tenersi conto che la convenuta è gravata dai debiti sopra quantificati, gran parte dei quali sono nei confronti della massa (il debito per indennità di occupazione e quello per rimborso delle spese), e devono quindi essere imputati alla sua quota; viceversa, l'attore, in quanto creditore di tali somme, ha diritto ad una quota maggiore, rispetto a quella del 50% spettantegli per legge e, dunque, deve essere assegnatario del lotto di valore superiore; tale soluzione, inoltre, consente di ridurre il notevole importo del conguaglio dovuto, operandone la compensazione con i crediti vantati da *Parte_1* in caso contrario, la quota assegnata a *Controparte_1* risulterebbe gravata dal pagamento di somme eccessive (il conguaglio di circa 164 mila euro, più i circa 68 mila euro di debiti, per oltre 230 mila euro), dando luogo ad un progetto divisionale eccessivamente squilibrato.

Infine, si ripete come la divisione qui operata venga fatta sull'intera quota di proprietà dei beni immobili di Roma, ivi compreso il 25% intestato all'attore e non derivante dalla successione della madre *Persona_1* come da concorde richiesta delle parti.

Dunque, in base alle stime del CTU, il lotto assegnato al sig. *Parte_1* ha un valore di € 397.223,53, rispetto ad un valore della quota di € 232.301,42, e dovrà versare un conguaglio di € 164.922,11, mentre il lotto assegnato alla sig.ra *Controparte_1* ha un valore di € 67.379,30, rispetto ad un valore della quota di € 232.301,42 e avrà pertanto diritto ad un conguaglio di € 164.922,11; tale somma va posta in compensazione (sia su espressa domanda delle parti, sia ai sensi dell'art. 1234 c.c., trattandosi di somme che, con la quantificazione operata nella presente sentenza, diventano parimenti liquide), con i crediti vantati dal sig. *CP_1* nei confronti della sorella convenuta, per complessivi € 68.787,26, residuandone, così, un conguaglio di € 96.134,85 a suo carico (164.922,11 - 68.787,26).

Spese di lite e di CTU.

Le spese di lite devono essere integralmente compensate, tenuto conto del fatto che sulla domanda di divisione non può ravvisarsi una soccombenza in senso proprio, trattandosi di domanda svolta nell'interesse comune di tutti i condividenti.

È infatti principio costantemente ribadito quello secondo cui, essendo il giudizio di divisione svolto nell'interesse comune, le spese devono essere di regola compensate, mentre vale il principio della soccombenza per le vicende processuali occasionate da eventuali conflitti di interesse insorti nel corso del giudizio (in tal senso Cass., sez. 2, 13/06/2019, n. 15926) e, in particolare, in caso di domande accessorie infondate e/o di eccessive pretese o di inutili resistenze da parte di alcuno dei condividenti (Cass. sez. 2, n. 3083 del 13/02/2006; n. 3024 del 7/02/2011, n. 22903 del 8/10/2013 e, da ultimo, n. 1635 del 24/01/2020). Nella specie, la compensazione non è impedita dalle domande accessorie dell'attore (indennità di occupazione e restituzione di prestito), atteso che, quanto alla prima, vi è stata soccombenza reciproca – atteso il suo accoglimento solo parziale – e, quanto alla seconda, non vi è stata contestazione da parte della convenuta.

In base ai medesimi principi, anche le spese di CTU – nella misura già liquidata dal GI in corso di causa, con decreto non impugnato e quindi irrevocabile – devono essere definitivamente poste a carico di entrambi i condividenti, in proporzione alle rispettive quote (e, dunque, al 50% per ciascuno), trattandosi sempre di spese sostenute nell'interesse della comunione, in quanto necessarie alle operazioni di divisione (*ex multis* Cass. sez. 2, n. 22122 del 19/10/2009 e sez. 6-2, n. 9813 del 13/05/2015 – secondo cui le spese di CTU devono essere poste a carico della massa, anche in caso di compensazione di quelle giudiziali – n. 3239 del 9/02/2018).

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 27889/2019, ogni diversa domanda, eccezione e difesa rigettata, così provvede:

- dichiara lo scioglimento delle comunioni (ereditaria, per successione di *Persona_1* ed incidentale) costituitesi tra le parti;
- dichiara che la sig.ra *Controparte_1* è creditrice del sig. *Parte_1*, della somma complessiva di € 68.787,26, di cui:
 - € 53.820,00, a titolo di indennità pro quota per il godimento esclusivo degli immobili di Roma, dall'aprile 2018 al dicembre 2023;
 - € 5.017,26, a titolo di rimborso pro quota delle spese esclusivamente sostenute dall'attore per la comunione;
 - € 9.950,00, a titolo di restituzione del mutuo a lei concesso;

- dispone che la divisione avvenga in natura, mediante attribuzione alle parti dei seguenti lotti:

➤ al sig. *Parte_1* è attribuito il lotto 1) comprendente il seguente bene immobile:

- appartamento ed annessa cantina, siti in Roma, Via Ugo Bartolomei n. 23, censito al NCEU del Comune al Foglio 373, p.lla 436, sub. 20;

il lotto ha un valore individuato in € 397.223,53, rispetto ad un valore della quota dell'assegnatario di € 232.301,42 e dovrà pertanto versare un conguaglio di € 164.922,11;

➤ alla sig.ra *Controparte_1* è attribuito il lotto 2), comprendente i seguenti beni immobili:

- autorimessa sita in Roma, Via Ottorino Lazzarini n. 6, censita al NCEU del Comune, al Foglio 373, p.lla 436, sub. 12;

- appartamento sito in Villa San Giovanni (RC), Via Ammiraglio George Curzon n. 64 (n. 66 catastale), censito al NCEU del Comune, al Foglio 3, p.lla 268, sub. 1;

il lotto ha un valore individuato in € 67.379,30, rispetto ad un valore della quota dell'assegnatario di € 232.301,42 e avrà pertanto diritto ad un conguaglio di € 164.922,11;

- operata la compensazione ex art. 1234 c.c. tra le somme dovute dall'attore a titolo di conguaglio e quelle dovute dalla convenuta per tutti i titoli sopra indicati, condanna

Parte_1 al pagamento, in favore di *Controparte_1*, della residua somma di € 96.134,85;

- ordina alle Conservatorie dei Registri Immobiliari / Agenzie del Territorio competenti, di trascrivere la presente sentenza;

- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

- pone le spese di CTU – come già liquidate con decreto del GU – definitivamente a carico di entrambe le parti, in quota uguale per ciascuna di esse.

Così deciso in Roma, in data 29/12/2023.

Il Giudice
Dr. Mario Coderoni